“空判”困境与程序突围：继承遗产范围内清偿债务的执行难点及其纾解

倪肇辰

（上海市虹口区人民法院　上海　200080）

【摘要】在继承遗产范围内清偿债务案件中，因判决主文仅原则性表述为“被告（继承人）在继承遗产实际价值范围内清偿债务”而导致执行程序无法推进，最终沦为一纸“空判”的现象已成为困扰司法实践的普遍性难题。债权人手持胜诉判决却无法实现债权，不仅陷入“赢了官司、输了钱”的困境，也导致司法裁判的终局性与权威性面临挑战和冲击。《民法典》增设遗产管理人制度，为破解遗产查明与管理难题提供了新的制度契机。然而，与之配套的程序性规则仍显阙如，导致该制度在实践中被激活与运用的案例有限，其预期功能未能充分发挥。本文将以审执衔接为关键切口，深入诊断“空判”困境的病理，并尝试构建一套贯穿诉讼执行全过程的程序性纾解方案，以期为此类案件的公正、高效处理提供智识支持，切实推动“纸面权利”向“现实权利”的转化。

【关键词】继承；执行程序；遗产管理人；债务清偿

引言

随着居民财富的日益增长以及社会人口老龄化趋势的加深，人民法院受理涉老民事案件数量整体呈现逐年上升趋势，其中，涉及遗产清偿债务的继承类纠纷同样渐增。我国《民法典》第一千一百六十一条确立了限定继承原则，旨在平衡继承人利益保护与交易安全维护，体现了责任自负的现代法治理念。然而，这一实体法上的精巧设计却在程序法实践中遭遇严峻挑战。在大量被继承人债务清偿纠纷中，判决主文呈现“模糊化”处理倾向，仅原则性地表述为“被告（继承人）在继承遗产实际价值范围内清偿债务”，而对遗产相关的关键事实不予查明和认定。此类判决在法律逻辑上无懈可击，但在进入执行程序后，却常因遗产范围不明、价值不清、下落不定而无法推进，最终沦为一纸“空判”，暴露出我国民事诉讼程序在处理涉遗产债务纠纷时的短板与欠缺。究其根源，审判程序与执行程序的结构性脱节是核心症结。审判法官囿于“不告不理”原则及审判压力，多倾向于作出原则性、概括性裁判。而执行法官则受制于“执行依据须明确”的原则，面对一份对执行标的物语焉不详的生效判决，难以主动、有效地对遗产进行调查、控制与处置。审执之间的“责任之球”在程序流转中被无形传递与悬置，最终导致债权人权益落空。

一、实践检视：“空判”困境的二元表象

继承遗产范围内清偿债务案件的执行困境，是审判与执行两个阶段相互交织的系统性难题，主要表现为以下方面：

（一）审判阶段的“三重困境”

1. 举证责任的程序困境与信息不对称的现实壁垒

在继承遗产范围内清偿债务案件的审判阶段，确定遗产范围是界定清偿责任的前提。根据“谁主张、谁举证”原则，债权人需对被继承人遗产的存在及范围承担举证责任。然而，债权人作为“局外人”，与继承人之间存在严重的“信息不对称”，同时也缺乏合法有效的调查渠道，难以获取被继承人全面的财产线索。这种举证责任分配在现实中可能导致实质不公，使债权人陷入举证不能的困境。

2. 遗产查明的职权缺位与庭审功能的虚化

面对债权人举证的现实困难，法院是否应依职权介入对被继承人遗产的调查存在争议。在“重审判、轻执行”观念影响下，部分审判法官认为遗产范围的查明属于执行阶段事务，审判阶段仅需确认债权债务关系及限定继承原则即可。这导致审判法官缺乏主动查明的动力和制度依据。庭审中对遗产范围的审查常流于形式，使得庭审在关键事实认定上功能虚化，为“空判”埋下伏笔。

3. 裁判文书的“格式化”倾向与可执行性的牺牲

为规避裁判风险并提高效率，法院常采用“在继承遗产实际价值范围内承担清偿责任”的格式化、概括性判决主文。这种方式看似解决了责任范围问题，实则将最棘手的遗产查明与价值评估难题推给了执行程序。审判法官将本应在审判阶段通过证据交换、质证和认证来解决的事实认定问题，转嫁为执行阶段的财产发现问题。这种“以判代查”的思维虽暂时缓解了审判压力，却以牺牲判决的可执行性为代价，本质上是一种“程序空转”。

（二）执行阶段的“三重掣肘”

当概括性生效判决进入执行程序，执行法官面临的困境更为直接和严峻。

1. 执行依据的抽象性与执行权能的局限性

执行程序的启动，以生效法律文书具有明确给付内容为前提。当判决仅原则性判令“在遗产范围内”时，

中国知网　https://www.cnki.net

执行依据便丧失了明确性和指引性。根据审执分立原则，执行法官一般不具备对实体法律关系进行认定的权力，这被视为审判权的范畴。此种权能限制，使得执行法官在查控财产时面临确认财产权属争议的困境，有时还需通过执行异议之诉等程序再次审理，造成程序迂回与拖延。

2. 继承人的消极抵触与恶意规避

继承人实践中往往是遗产的实际或潜在控制者，本应配合执行，但部分继承人却采取各种手段规避执行，其中以“放弃继承”最为典型。依据《民法典》第一千一百六十一条，继承人放弃继承的，可以不负清偿责任。这一规定本是为保护继承人利益而设，却被部分人用作逃债工具。即便未放弃继承，许多继承人亦采取“拖字诀”，利用异议程序拖延时间，转移或消耗遗产价值。甚至部分继承人凭借控制遗产的便利条件，积极转移、隐藏遗产，逃避执行的现象也不在少数。

3. 遗产形态的多样性与控制处置的复杂性

执行中遗产的分割、变现环节对实现遗产债权人的利益至关重要，而现代遗产形态日趋复杂，除传统不动产、存款外，还包括古董字画、虚拟财产等，这些财产的查找、控制、评估和变现具有高度专业性与复杂性。当执行法官缺乏处理相关财产的专业知识与经验，执行便容易陷入僵局。

二、根源探寻：实体缺位与程序断裂的双重制约

（一）遗产管理人制度的实施细则缺失

我国《民法典》继承编采直接继承与无条件的限定继承制度。继承一经开始，遗产即概括地转归继承人所有，继承人无需履行特别的清算程序即可享有有限责任的保护。限定继承的核心在于“以遗产为限”，但若无遗产清册制度，遗产的范围、价值则始终处于不确定状态。有限责任的界限便无法确定。继承人在享受有限责任继承全部遗产利益的同时，却不承担相应的义务，法律在继承人利益和债权人利益的保护上失去平衡。我国《民法典》虽已创设遗产管理人制度，目前仍缺失配套程序性规则。遗产管理人指定程序、遗产清单制作期限、债权公告申报程序等程序性问题悬而未决，导致遗产管理人制度在实践中“落地难”，法院在审判和执行中主动适用该制度的积极性不高。实体法的制度创新因程序法的“静默”而被束之高阁，未能有效转化为破解“空判”困境的现实力量。

（二）审执分立原则的机械理解与功能割裂

审执分立旨在保障审判权中立与执行权强制，实现权力分工制衡。然而，实践中对此原则的过度强调与机械理解，导致了功能的严重割裂。审判庭认为其任务是根据证据作出判断，判决作出即任务终结。执行局则认为其职责是严格按生效文书内容采取强制措施，对于内容不明确的部分无权也无力进行补充认定。这种线性工作模式忽视了司法过程的整体性。在此类案件中，遗产范围的确定本身就是核心争议之一。审判阶段回避对这一核心事实的认定，将其推入执行程序，无异于将需要通过司法判断解决的“实体争议”，包装成仅需通过强制力解决的“执行问题”。这不仅违背了执行程序作为权利实现程序的本质，也折损了审判程序的价值。审执分立的本意是“分工”而非“分家”，更不应成为相互推诿的“挡箭牌”。

（三）程序设计的历史局限与现实需求的脱节

我国现行民事诉讼程序法的基本框架构建于特定历史时期，与财产形态日益复杂、代际传承纠纷增多的当今社会存在不协调的地方。

首先，审判程序缺乏与遗产认定相关的特殊程序设计。不同于普通债务纠纷，此类案件的特殊性在于债务人（被继承人）缺席，其财产状况对债权人而言是“黑箱”。现行审判程序未针对此特殊性设置相应查明机制，也未赋予债权人更有效的调查权利。这使得审判法官即便有意查明遗产，也缺乏明确的程序依据和制度工具。

其次，执行程序缺乏应对遗产争议的有效处置机制。执行程序被设计为高度依赖既定事实的强制程序，其灵活性和裁量空间受限。当执行中出现遗产范围争议或要对继承人是否实际继承进行判断时，执行异议、案外人异议之诉、析产诉讼、撤销权之诉等多种程序交织，使得一个执行案件可能衍生出多个诉讼，严重拖累执行效率，造成司法资源浪费和债权实现延迟，使当事人困于程序之中，其合法权益的实现则遥遥无期。

三、程序突围：立审执兼顾理念下的技术性处理路径

破解“空判”执行困境，须从司法程序全流程进行系统性重构。核心在于打破审执壁垒，建立以信息共享、权力协作、责任共担为特征的审执衔接新机制，实现从“审执分离”向“审执协同”的范式转型。

（一）前端发力：在审判程序中夯实执行基础

1. 激活遗产管理人制度，前置遗产查明程序。

法院在处理继承遗产范围内清偿债务纠纷，应将遗产管理人制度作为该类纠纷的“标准配置”。法院应依职权或依申请启动遗产管理人指定程序，遗产管理人应当在限定期限内（参考国外及我国台湾地区的规定，一般为 3 个月）制作遗产清册并提交法庭，为后续执行提供最直接、明确的依据。

其次，要适度发挥法庭调查职能。在当事人举证不足或存在恶意串通嫌疑时，法院可依职权或依申请，通过执行查控系统对登记在被继承人名下的财产进行查询，为查明遗产范围提供线索。《最高人民法院关于人民法院办理财产保全案件若干问题的规定》第十一条明确赋予法院在审理过程中通过网络执行查控系统查询财产线索的权力，这一手段可运用于遗产查明。

2. 改革裁判文书制作，实现判项的精准化与可操作性。

为避免裁判主文的模糊化，裁判文书制作时应根据查明的遗产情况，采用分层递进的表述方式。

（1）清单式判决：在经过遗产管理人清理或法院查明后，判决主文应明确列出可供执行的遗产项目、数量、价值。例如：“被告（继承人）某某应以其继承的位于 X 市 X 区 X 路 X 号的房产（不动产权证号：XXX）的实际价值为限，向原告清偿债务 XX 元。”

中国知网 https://www.cnki.net

（2）程序性判项：在遗产情况复杂、短期内难以完全查清时，判决主文可包含程序性内容。例如：“一、确认被告（继承人）某某应向原告（债权人）某某清偿债务 XX 元；二、由遗产管理人某某负责对被继承人某某的遗产进行清理、变价，并以变价所得优先向原告清偿上述债务。”即便继承人表示放弃继承的，也无法豁免其作为遗产管理人身份的职责，山东高法发布的边某峰被继承人债务清偿纠纷案对此提供了有益参考：全部继承人虽声明放弃继承，但因未推选遗产管理人且未将遗产管理权移交民政部门或村委会，法院认定其仍系遗产管理人，负有清理遗产并处理债权债务的义务，判令其在管理遗产范围内承担清偿责任。

（二）中端链接：审执联动与信息互通

1. 建立“审执联席会议”制度

对于案情复杂、遗产处置难度大的案件，在判决作出前，承办法官可召集执行部门法官、当事人、遗产管理人等进行联席会议。审判法官介绍案情和拟裁判思路，执行法官从执行可行性角度提出意见。通过这种“审前会诊”，可有效避免作出“先天不足”的裁判，确保判决方案兼具合法性与可执行性。

2. 利用一张网、数字法院建设成果完善债权债务调查

依托“一张网”在数据贯通与业务协同上的核心优势，充分运用数字法院建设的最新成果，通过构建被继承人数字画像，助力法官实现对被继承人债权债务的穿透式调查。一方面，利用“一张网”打破信息壁垒，实现对被继承人不动产、银行存款、网络资金等传统显性遗产的查询；另一方面，可着重实施对被继承人隐性遗产的“深挖”，通过智能分析其历史诉讼关联数据，精准锁定被继承人的应收账款、胜诉债权，有效破解遗产发现难、核实难的问题，为解决“空判”困境提供数字化支撑。

（三）后端保障：创新执行机制破解执行僵局

即便审判阶段已尽力查明遗产，执行中仍可能出现新财产或新争议。因此，需优化执行程序，赋予其在特定情况下的事实认定功能，作为审判程序的补充和保障。

1. 适用执行听证程序解决争议。

对于执行中涉及的遗产范围界定、遗产与共有财产分割等事实争议，可引入执行听证程序，召集当事人及利害关系人，围绕争议焦点进行举证、质证和辩论。听证程序既保证了程序的公正性与透明度，也提高了事实认定的效率，避免将所有争议推入冗长的诉讼程序，尤其在一些人数较多或执行内容较复杂的案件中更凸显其价值，有利于确保执行公开，保护当事人及案外人的知情权和申辩权，同时还可实现在执行程序内部快速解决部分争议，为缓解执行异议、析产诉讼压力起到“过滤器”和“减压阀”的作用，从而提高执行效率。

2. 强化执行程序中遗产管理人的角色。

若在审判阶段未能指定遗产管理人，执行程序中一旦发现遗产线索复杂、清算分配困难，执行中也应有权指定遗产管理人。该管理人接受执行法院监督，负责遗产的清算、保管并参与遗产的评估、变价以及分配方案的制作。

3. 引入公证机构协助遗产管理人制度落地实践

借助公证机构的公信力、中立性及专业优势，在执行中辅助遗产管理人行动，能够促进遗产管理人制度的适用，有利于解决当下的“空判”困境。首先，公证机构可以依靠专业调查核实能力，协助遗产管理人制作遗产清单并保证清单内容真实与准确。其次，公证机构还可配合法院或遗产管理人公正高效地处置遗产，清偿债务，防范利益输送或司法腐败。

结语

“继承人在继承遗产范围内清偿债务”这一判决主文，不应成为司法实践中难以落地的“法律白条”。其背后的执行困境，折射出我国继承法律制度从“重身份继承”向“重财产清算”转型过程中的阵痛。破解“空判”困境，既需要司法机关在现有框架内通过技术性处理实现审执的顺畅衔接，更需要立法与司法协同推进，以遗产管理人制度为核心，系统构建包括遗产清册、债权公告申报在内的遗产清算制度体系。在审执衔接的视角下，遗产管理人应成为连接审判与执行的“枢纽”。探索公证机构参与遗产管理人制度的实践路径，对于推动遗产管理人制度有效实施、维护遗产继承秩序也具有重要意义。唯有在尊重限定继承原则、保护继承人合法权益的同时，实现对债权人利益的公平有效保护，才能真正打通从“纸面权利”到“现实利益”的“最后一公里”，让司法判决的权威与公信在执行程序中得以最终彰显。最终实现遗产案件社会效果、经济效果与文化效果的有机统一。

参考文献：

[1] 王冬梅 . 论财产继承中被继承人之债权人的利益保护 [J]. 特区经济 ,2006(11):302 - 304.

[2] 刘乙璞 , 马巨 , 仇燕娜 . 在继承遗产范围内清偿债务的执行难点与出路 [C]. 全国法院第 33 届学术讨论会获奖论文集（下）. 北京市通州区人民法院 , 山西省太谷县人民法院 ,2022:188 - 195.

[3] 徐文文 . 被继承人债务清偿纠纷审判实务若干问题探讨——兼论遗产债务清偿制度的完善 [J]. 东方法学 ,2013(04):141 - 152.

[4] 诸海云 . 被继承人债务清偿纠纷实务困境的破解 [J]. 理论观察 ,2021(02):109 - 111.

[5] 刘学在 , 赵贝贝 . 遗产管理人的诉讼实施权配置研究——从实体与程序的双重维度切入 [J]. 中南大学学报 (社会科学版),2022,28(04):31 - 41.

[6] 王葆莳 , 吴云焕 .《民法典》遗产管理人制度适用问题研究 [J]. 财经法学 ,2020(06):51 - 66.

作者简介：倪肇辰（1996 - ），男，汉族，陕西延安人，上海市虹口区人民法院四级法官助理，中国政法大学硕士研究生。

责任编辑 / 卢志东　实习编辑 / 李鸿鑫

中国知网 https://www.cnki.net